

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6112/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ  
สูงสุด

นาง ยุ พิน ว่องวัฒนาสานติ

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.พ.พ. มาตรา 70

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คธนาคาร ก. จำนวน 4 ฉบับ เพื่อชำระหนี้การกู้ยืมเงินอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและการบังคับได้ตามกฎหมาย ต่อมาธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งนี้จำเลยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คฯ ดังนี้ฟ้องโจทก์ได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพากษาชำระหนี้ให้โจทก์ร่วม โดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คอันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้องโดยมีตราของบริษัท ข. ประทับอยู่ด้วยนั้น ไม่ว่าจำเลยจะส่งจ่ายเช็คพิพากษาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่กระทำแทนบริษัท ข. จำเลยก็คงมีความรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกัน เพราะการดำเนินกิจการของบริษัทย่อมแสดงออกโดยทางผู้แทนทั้งหลายของบริษัทและเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทลงชื่อในเช็คส่งจ่าย

เงินก็ถือว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกับบริษัท ช. ออกเช็คพิพาท ดังนี้โจทก์ยอมฟ้อง  
จำเลยในฐานะส่วนตัวได้ โดยไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิด

---

### คดีทั้งสองสำนวนศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความทำนองเดียวกันว่าจำเลยกระทำความผิดต่อ  
กฎหมายหลายกรรม คือ จำเลยออกเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาถนน  
พัฒนาการ จำนวน 4 ฉบับ มอบให้แก่นางยุพิน ว่องวัฒนาสานติ ผู้เสียหาย เพื่อชำระ  
หนี้การกู้ยืมเงิน อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายฉบับแรกเลขที่  
0184599 ลงวันที่ 23 เมษายน 2536 จำนวนเงิน 100,000 บาท ฉบับที่สอง เลขที่  
0184598 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536 จำนวนเงิน 50,000 บาท ฉบับที่สาม เลขที่  
0196517 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 จำนวนเงิน 10,000 บาท และฉบับที่สี่เลขที่  
0196519 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 จำนวนเงิน 300,000 บาท เมื่อผู้เสียหายนำ  
เช็คทั้งสี่ฉบับเข้าบัญชีของผู้เสียหายที่ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาพาหุรัดพลาซ่า  
เพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่าย โดยให้เหตุผลว่าบัญชีปิดตัวแล้ว  
และโปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย โดยเช็คฉบับที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 29  
กรกฎาคม 2536 เช็คฉบับที่ 3 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 และ  
เช็คฉบับที่ 4 ปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 ทั้งนี้ โดยเจตนาจะ  
ไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ใน  
บัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น หรือออกเช็คโดยขณะที่ออกไม่มีเงิน  
อยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เกิด พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

## จำเลยทั้งสองสำนวนให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นางยุพิน ว่องวัฒนาสานติ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 รวม 4 กระทง จำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน

## จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เช็คที่โจทก์นำมาฟ้องทั้ง 4 ฉบับเป็นเช็คของบริษัท บี เอส คาร์โก้ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยร่วมกระทำผิดกับบริษัท บี เอส คาร์โก้ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ ไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยว่ามีเหตุสมควรให้จำเลยถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่หรือไม่พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

## โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น ฯลฯ เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิด" การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาถนนพัฒนาการ จำนวน 4 ฉบับ เพื่อชำระหนี้การกู้ยืมเงินอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตาม

กฎหมาย ต่อมาธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งนี้จำเลยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คฯ ฟ้องโจทก์จึงได้บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว

ส่วนการที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คหมายเลข จ.3, จ.6, จ.9 และ 7.12 ชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมโดยมีตราของบริษัท บี เอส คาร์โก้ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดประทับอยู่ด้วยนั้น ไม่ว่าจำเลยจะส่งจ่ายเช็คพิพาทในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะที่กระทำแทนบริษัท จำเลยก็คงมีความรับผิดชอบทางอาญาเช่นเดียวกัน เพราะการดำเนินกิจการของบริษัทย่อมแสดงออกโดยทางผู้แทนทั้งหลายของบริษัทเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทลงชื่อในเช็คส่งจ่ายเงินโดยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คอันเป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ก็ถือว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกับบริษัทออกเช็ครายนี้ โจทก์ย่อมฟ้องจำเลยในฐานะส่วนตัวได้โดยไม่ต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยร่วมกันกระทำผิด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รวงฆางกูร-พิธี อุปปาติก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ